

1500833-90.2018.8.26.0396
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Furto Qualificado
Magistrado: RAPHAEL FARACO NETO
Comarca: Novo Horizonte
Foro: Foro de Novo Horizonte
Vara: 1ª Vara
Data de Disponibilização: 30/11/2022
... Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado
Autor:
Justiça Pública
Averiguado e Réu:
AUTOR 1 - DESCONHECIDO e outro

CONCLUSÃO

Aos 30 de novembro de 2022, faço estes autos conclusos ao(à) MM. Juiz(a) de Direito, Exmo(a). Sr(a). Dr(a). RAPHAEL FARACO NETO. Eu, Bruno Aissa Basaglia, Chefe de Seção Judiciário, dou fé.

Juiz(a) de Direito: Dr(a). RAPHAEL ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Novo Horizonte
Foro de Novo Horizonte
1ª Vara
Rua São Sebastião , 779, Sala 01 - Centro
CEP: 14960-040 - Novo Horizonte - SP
Telefone: (17) 3542-1211 - E-mail: Novohoriz1@tjsp.jus.br

1500833-90.2018.8.26.0396 - lauda
SENTENÇA-OFÍCIO

Processo nº:
1500833-90.2018.8.26.0396 - nº ordem 2018/001817
Classe - Assunto
Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado
Autor:
Justiça Pública
Averiguado e Réu:
AUTOR 1 - DESCONHECIDO e outro

CONCLUSÃO

Aos 30 de novembro de 2022, faço estes autos conclusos ao(à) MM. Juiz(a) de Direito, Exmo(a). Sr(a). Dr(a). RAPHAEL FARACO NETO. Eu, Bruno Aissa Basaglia, Chefe de Seção Judiciário, dou fé.

Juiz(a) de Direito: Dr(a). RAPHAEL FARACO NETO

Vistos.

Trata-se de processo criminal no qual o(s) apenado(s) foi(ram) condenado(s) ao pagamento de multa no valor atualizado de R\$ 382,03 (trezentos e oitenta e dois reais e três centavos).
Não se desconhece o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal de que a multa penal não perdeu seu caráter de sanção penal (ADI 3150, Rel. p. acórdão Min.

Roberto Barroso, d.j. 13/12/2018).

Ocorre que diante do seu valor irrisório, do custo médio de um processo de execução apontado pelo Conselho Nacional de Justiça – R\$ 4.300,00 – e, na remota hipótese de ser frutífero algum bloqueio, é de fácil percepção que o valor ou bem estará acobertado pela impenhorabilidade.

Desta forma, e à luz dos princípios constitucionais da razoabilidade, economicidade e efetividade, não se vislumbra de fato interesse de agir do Ministério Público.

Não por outra razão que a Lei Estadual nº 14.272/2010 estabelece limite mínimo para o ajuizamento de execuções fiscais, atualmente 1.200 UFESP, o que equivale a mais de R\$ 38.000,00.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça já tinha firmado o entendimento de que “o inadimplemento da sanção pecuniária, pelo condenado que comprovar a impossibilidade de fazê-lo, não obsta o reconhecimento da extinção da punibilidade” (Tema nº 931). A recente jurisprudência que está se firmando no E. Tribunal de Justiça caminha no mesmo sentido, senão vejamos:

Agravo em Execução. Extinção da Punibilidade da Multa. Incompetência para extinção da multa. Cobrança da multa pelo órgão competente inviabilizada. Não acolhimento. Alteração da jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça. Necessidade da manutenção de reconhecimento da extinção da punibilidade da pena pecuniária, ante a comprovação de impossibilidade de adimplemento da multa. AGRAVO DESPROVIDO” (TJSP; Agravo de Execução Penal 0000377-05.2021.8.26.0464; Relator: Rachid Vaz de Almeida; Órgão Julgador: 10ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Pompéia - 1ª Vara; Data do Julgamento: 08/06/2022; Data de Registro: 08/06/2022).

Agravo em Execução Penal. Não provimento do recurso ministerial. A multa é dívida de valor, mantém sua característica de sanção penal, todavia se sua manutenção deve-se à hipossuficiência do agravante, reforçada pelo patrocínio pela Defensoria Pública, não há outra alternativa, senão a extinção da punibilidade. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça, com mudança de posicionamento anterior. Decisão mantida” (TJSP; Agravo de Execução Penal 0001833- 96.2022.8.26.0482; Relator: Tetsuzo Namba; Órgão Julgador: 11ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Presidente Prudente - 2ª Vara das Execuções Criminais; Data do Julgamento: 08/06/2022; Data de Registro: 08/06/2022).

“Agravo em Execução Recurso Defensivo. Sanção de multa dívida de valor com caráter penal Cobrança que não fere a ressocialização, desde que viável o pagamento Agravante representada pela Defensoria Pública. Hipossuficiência demonstrada. Aplicação da tese recém-fixada pelo STJ nos Recursos Especiais Representativos de Controvérsia nºs 1.785.383 e 1.785.861. Provimento para declarar a extinção da punibilidade da sentenciada no tocante à multa” (TJSP; Agravo de Execução Penal 0016955- 4.2021.8.26.0564; Relator: Vico Mañas; Órgão Julgador: 12ª Câmara de Direito Criminal; Foro de São Bernardo do Campo - Vara do Júri/Execuções; Data do Julgamento: 09/02/2022; Data de Registro: 09/02/2022).

Ante o exposto, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE de VÍTOR AFONSO FRANCISCO - RG 48923711 SSP/SP, exclusivamente quanto à pena de multa. Comunique-se a Justiça Eleitoral e ao Juízo da Execução da pena privativa de liberdade/restritiva de direitos.

Servirá a presente Sentença, por cópia digitalizada, como OFÍCIO.

P.I.

Novo Horizonte, 30 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

Ao(À) Exmo(a). Sr(a). Dr(a). Juiz(a) de Direito da 79ª Zona Eleitoral da Comarca de Novo Horizonte/SP

Ao(À) Exmo(a). Sr(a). Dr(a). Juiz(a) de Direito da VEC/Deecrim responsável pelo cumprimento da pena corporal aplicada ao executado